



PUTUSAN
Nomor 1070 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SAHID, S.E., bertempat tinggal di Klodran, RT 002, RW 002, Desa Klodran, Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Endra, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jatimalang, RT 04, RW 02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK BUKOPIN, Tbk. PUSAT JAKARTA C.q. PT BANK BUKOPIN, Tbk. CABANG SOLO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 10, Surakarta;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA C.q. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH C.q. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Tinur, Nomor 202, Karanganyar;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA C.q. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH C.q. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KOTA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023



SURAKARTA, berkedudukan di Ki Hajar Dewantoro,
Nomor 29, Surakarta;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KANTOR
ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
JAKARTA C.q. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH C.q. KEPALA
KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN
BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Perintis
Kemerdekaan, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali;

**5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
C.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
(DJKN) KANTOR WILAYAH IX C.q. KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki
Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, yang dalam hal
ini memberi kuasa kepada Andi Soegiri, dan kawan-
kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,
berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141,
Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap tanah bangunan objek sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat V pada tanggal 10 Juni 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang atas objek sengketa harus dilakukan lewat Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat objek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk apapun dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk tidak melakukan penjualan lelang harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
9. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap objek sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obscur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur);
2. Eksepsi surat gugatan Penggugat cacat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Skt, tanggal 17 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.833.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Kas/2022/PN.Skt *juncto* Nomor 92/Pdt.G/2021/PN. Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 572/PDT/2021/PT.SMG *juncto* Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Skt. yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat selaku kreditur yang melakukan pelelangan atas jaminan hutang yang telah diikat dengan hak tanggungan dimana Penggugat telah *wanprestasi* tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian bukan perbuatan *wanprestasi* karena meskipun hutang Penggugat belum sampai pada tanggal 20 Desember 2022 tetapi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Nomor 236 tanggal 24 April 2013, telah ditentukan adanya klausul akselerasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (a) dari Perubahan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 237/PPK/Slo-Igl/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, menyatakan bahwa jumlah yang terhutang atau sisanya setelah dicicil ditambah dengan bunga, denda dan atau biaya tertunggak dapat ditagih dengan sekaligus, dengan tidak mengindahkan peraturan pembayaran yang telah ditetapkan jika pihak pertama/debitur tidak membayar kewajiban angsuran pokok dan atau bunga kredit secara penuh selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedangkan dengan lewatnya waktu dan/atau lebih terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajiban itu telah menjadi bukti nyata akan kelalaian dan/atau kesalahannya pihak pertama/debitur. Sehingga apa yang dilakukan Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat dengan Surat Peringatan I tersebut di atas tidak melanggar Pasal 1758 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karenanya Penggugat telah melakukan *wanprestasi* maka sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Tergugat I sebagai pemegang jaminan hak tanggungan dapat melakukan lelang dengan bantuan Tergugat V;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023



Bahwa ternyata pelaksanaan lelang oleh Tergugat V pada hari Rabu, Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di KPKNL Surakarta atas pemohon lelang PT Bank KB Bukopin, Tbk. Cabang Solo dan termohon lelang Agus Sahid, S.E. terhadap objek lelang sebagaimana dalam daftar objek lelang *a quo* dibatalkan dikarenakan pengumuman lelang kedua tidak terbit hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 312/PMIC.06/2020 Pasal 37 ayat (5), sehingga pelelangan terhadap objek jaminan belum jadi terlaksana, sehingga dalam hal ini Para Tergugat belum dapat dilakukan penuntutan/gugatan perbuatan melawan hukum/*wanprestasi* atas pelaksanaan lelang tersebut sehingga tepat *Judex Facti* gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS SAHID, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SAHID, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plh. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2023